

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1262

12 de mayo de 2026

Presentado por la señora *Jiménez Santoni*

Coautores la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, la señora Pérez Soto, el señor Reyes Berríos; la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez y Santos Ortiz

Referido a las Comisiones de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos; y de Educación, Arte y Cultura

LEY

Para enmendar el inciso (a)(1) del Artículo 5 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, a los fines de reafirmar el deber de los empleados del Departamento de Educación de notificar inmediatamente cualquier conocimiento de maltrato, maltrato institucional, negligencia, negligencia institucional, abuso sexual, trata humana o riesgo inminente contra una persona menor de edad; establecer un término no mayor de veinticuatro (24) horas para completar y remitir la documentación administrativa correspondiente al referido; disponer sobre la adopción de políticas y protocolos y la imposición de sanciones administrativas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de Puerto Rico tiene un interés apremiante en promover el desarrollo integral del menor y velar por su mejor interés y en promover la unidad familiar, siendo la familia el mejor entorno para garantizar su desarrollo. Así lo dispone el Artículo 2 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”. Aunque esta Ley tiene un enfoque para promover la unión familiar, también

reconoce que hay menores cuyo entorno familiar no representa un área segura para estos. Por ello, y con el fin de garantizar el fiel cumplimiento con la política pública dispuesta en dicha Ley, las agencias y municipios deben prestar atención prioritaria a las situaciones de menores en riesgo de ser ubicados en cuidado sustituto, riesgo inminente o que hayan sido víctimas de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional que advengan a su conocimiento. Estas entidades gubernamentales tienen el deber de coordinar sus esfuerzos entre sí cuando se requiera la prestación de servicios relacionados con la identificación, prevención o tratamiento de los menores que se encuentren en estas circunstancias.

Específicamente, el Artículo 5 de la Ley 57-2023 establece que será deber del Departamento de la Familia, junto con los demás departamentos, agencias y entidades del Gobierno de Puerto Rico, el identificar todos los recursos necesarios para elaborar y adoptar la reglamentación y los acuerdos colaborativos necesarios para la ejecución de esta Ley. En cuanto al Departamento de Educación, esta encomienda incluye “desarrollar políticas y protocolos escolares para informar sobre situaciones de maltrato al Departamento de la Familia, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional, al igual que para asumir custodia de emergencia cuando se identifiquen las situaciones mencionadas anteriormente, en lo que el Departamento de la Familia puede intervenir en dicha situación.” Véase Artículo 5(a)(1).

A pesar de los esfuerzos realizados por ambas agencias y la existencia de protocolos para atender situaciones de maltrato, en la práctica, los referidos no se realizan con la celeridad que este tipo de casos amerita. En ese sentido, recientemente han trascendido a la luz pública casos de maltrato de niños que en las condiciones en las que fueron encontrados puede concluirse razonablemente que fueron situaciones que empleados del Departamento de Educación pudo identificar antes y no lo hizo, o que, de haberlos identificado, no hicieron el referido a tiempo. Esta situación es inaceptable en pleno Siglo XXI y es contraria a la política pública prevaleciente.

Otras jurisdicciones de Estados Unidos han adoptado legislación para que los funcionarios del Estado que advengan en conocimiento de situaciones de maltrato, notifiquen estas dentro de un término de veinticuatro (24) horas como ocurre en Iowa, Rhode Island, Texas, Colorado, Kansas. Otros, requieren notificación inmediata, como Washington DC, Arizona, Mississippi, Massachusetts o notificación dentro de las próximas cuarenta y ocho (48) horas como son West Virginia y Washington. Independientemente de la diferencia en los términos, se puede apreciar que en estas jurisdicciones existe un mandato para actuar dentro de determinado término. Esto promueve que acción inmediata de parte del Estado, a la vez que provee la oportunidad de evaluar el desempeño de los funcionarios con el deber de actuar, Puerto Rico no puede ser la excepción.

Cónsono con lo anterior, mediante la presente Ley se dispone que las políticas y los protocolos que adopte el Departamento de Educación en conjunto con el Departamento de la Familia deberán disponer que las notificaciones de situaciones de maltrato de menores se realizarán inmediatamente el empleado advino en conocimiento de la situación; y establecer un término no mayor de veinticuatro (24) horas para completar y remitir la documentación administrativa correspondiente al referido. Además, se provee que aquel empleado que no cumpla con este término estará sujeto a las medidas administrativas que correspondan además de las penalidades que establece el Artículo 51 de la Ley 57-2023. Con la presente legislación procuramos que el Departamento de Educación, agencia que tiene el contacto con los niños la mayor parte del tiempo, actúe con prontitud al momento de que sea evidente que cualquiera es víctima de cualquier situación de maltrato.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el inciso (a)(1) del Artículo 5 de la Ley 57-2023, según
- 2 enmendada, conocida como “Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la

1 Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, para
2 que lea como sigue:

3 “Artículo 5.- Obligaciones del Estado.

4 Será obligación del Gobierno cumplir con la política pública establecida y las
5 disposiciones establecidas en el Artículo 3(cc) de esta Ley. Además, será deber del
6 Departamento de la Familia junto con los demás departamentos, agencias y
7 entidades del Gobierno de Puerto Rico, el identificar todos los recursos necesarios
8 para elaborar y adoptar la reglamentación y los acuerdos colaborativos necesarios
9 para la ejecución de esta Ley, como se dispone a continuación:

10 (a) Departamento de Educación. -

11 (1) En conjunto con el Departamento de la Familia, desarrollar políticas y
12 protocolos escolares para informar sobre situaciones de maltrato al
13 Departamento de la Familia, maltrato institucional, negligencia o
14 negligencia institucional, al igual que para asumir custodia de emergencia
15 cuando se identifiquen las situaciones mencionadas anteriormente, en lo
16 que el Departamento de la Familia puede intervenir en dicha situación.
17 Las políticas y protocolos que se adopten a tenor con este mandato
18 deberán disponer que todo empleado del Departamento de Educación que
19 advenga en conocimiento de una situación de maltrato, maltrato
20 institucional, negligencia, negligencia institucional, abuso sexual, trata
21 humana, riesgo inminente o cualquier otra circunstancia que pueda
22 comprometer la seguridad o el bienestar de una persona menor de edad,

1 realizará inmediatamente la notificación correspondiente al Departamento
2 de la Familia, a través de la Línea Directa para Situaciones de Maltrato, a la
3 Policía de Puerto Rico o a una oficina del Departamento de la Familia,
4 según dispuesto en esta Ley.

5 Luego de realizada la notificación inicial, el empleado deberá
6 completar y remitir, dentro de un término no mayor de veinticuatro (24)
7 horas, la documentación escrita o electrónica requerida por las políticas y
8 protocolos aplicables para formalizar el referido y dejar constancia de las
9 gestiones realizadas.

10 El término de veinticuatro (24) horas dispuesto en este inciso no se
11 interpretará como una autorización para posponer la notificación inicial, ni
12 como una extensión, suspensión o limitación del deber de informar
13 inmediatamente establecido en esta Ley. Ningún procedimiento interno,
14 autorización de supervisión, proceso de cernimiento o intervención
15 administrativa podrá retrasar la notificación inmediata cuando exista una
16 situación que requiera acción urgente.

17 Las políticas y protocolos establecerán las medidas administrativas
18 aplicables a los empleados del Departamento de Educación que incumplan
19 con los deberes establecidos en este inciso. Toda medida disciplinaria se
20 impondrá conforme al debido proceso de ley, la reglamentación y
21 normativa laboral aplicables, los convenios colectivos vigentes y las

1 circunstancias particulares de cada caso, sin perjuicio de la
2 responsabilidad que pudiera corresponder bajo el Artículo 51 de esta Ley.

3 (2) ...”

4 Sección 2.- El Departamento de Educación y el Departamento de la Familia
5 adoptarán o enmendarán las políticas y protocolos escolares necesarios para dar fiel
6 cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley dentro de un término no mayor de sesenta
7 (60) días a partir de su vigencia.

8 Las políticas y protocolos deberán distinguir claramente entre la notificación
9 inicial inmediata y la formalización o documentación administrativa del referido
10 dentro del término de veinticuatro (24) horas. Asimismo, dispondrán que ningún
11 procedimiento interno, autorización de supervisión, proceso de cernimiento o
12 intervención administrativa podrá retrasar la notificación de una situación que
13 requiera acción urgente.

14 Las políticas y protocolos también establecerán los procedimientos disciplinarios
15 aplicables, de conformidad con el debido proceso de ley, la reglamentación y
16 normativa laboral vigentes y los convenios colectivos aplicables.

17 Nada de lo dispuesto en las políticas o protocolos limitará el deber de cualquier
18 empleado de realizar directamente la notificación a la Línea Directa para Situaciones
19 de Maltrato, a la Policía de Puerto Rico o a una oficina del Departamento de la
20 Familia, según autorizado por la Ley 57-2023.

21 Sección 3.- Las sanciones administrativas relacionadas exclusivamente con el
22 incumplimiento del término de veinticuatro (24) horas para completar y remitir la

1 documentación del referido comenzarán a aplicarse una vez el Departamento de
2 Educación y el Departamento de la Familia hayan adoptado o enmendado y
3 divulgado las políticas y protocolos requeridos por esta Ley.

4 El Departamento de Educación deberá orientar a su personal sobre el contenido
5 de dichas políticas y protocolos y sobre la distinción entre el deber de realizar una
6 notificación inmediata y el término aplicable a la documentación administrativa
7 posterior.

8 Nada de lo dispuesto en esta Sección limitará la responsabilidad administrativa,
9 civil o penal que pudiera surgir por la omisión de realizar una notificación inmediata
10 conforme a la Ley 57-2023.

11 Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
12 aprobación.